

1500110-92.2022.8.26.0570

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUCIANO PERSIANO DE CASTRO

Comarca: Cananéia

Foro: Foro de Cananéia

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 14/10/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Luiza Jesien, registrado civilmente como LUIZ ALFREDO JESIEN PASSOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCIANO PERSIANO DE CASTRO

LUIZA JESIEN, qualificado nos autos, foi denunciada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo pela suposta prática da conduta descrita ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cananéia

Foro de Cananéia

Vara Única

Rua Pero Lobo, 75, Cananeia - SP - cep 11990-000

1500110-92.2022.8.26.0570 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500110-92.2022.8.26.0570

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Luiza Jesien, registrado civilmente como LUIZ ALFREDO JESIEN PASSOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCIANO PERSIANO DE CASTRO

LUIZA JESIEN, qualificado nos autos, foi denunciada pelo Ministério Público do

Estado de São Paulo pela suposta prática da conduta descrita pelo artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Narra a acusação que em 11 de março de 2022, por volta das 20h30min, em frente ao Bar do Leonel, situado na Rua Silvino de Araújo, nº 900, Acaraú, neste município e comarca de Cananéia/SP, a ré trazia consigo 33 (trinta e três) porções de cocaína, com massa líquida total de 31 g (trinta e uma gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 15/16; fotografias de fls. 27/28; laudo de constatação de fls. 13/14; e laudo definitivo a ser oportunamente juntado aos autos).

A ré foi presa em flagrante (fl. 4) e foi determinada sua liberdade provisória (fls. 60/62).

A denúncia foi recebida em 19 de abril de 2022 pela decisão de fls. 90/91.

A acusada foi citada (109/110) e apresentou defesa prévia (116/117).

Não sendo caso de absolvição sumária, foi realizada a instrução processual, ao longo da qual foram ouvidas as testemunhas e interrogada a ré.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram suas alegações finais em audiência.

É o relatório. Fundamento e Decido.

Encontram-se presentes os pressupostos processuais legalmente exigidos, bem como as condições imprescindíveis ao exercício do direito de ação. Assim, avanço ao exame do mérito.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 4), boletim de ocorrência policial (fls. 36/38), auto de exibição e apreensão (fls. 18/19), auto de constatação de substância entorpecente (fls. 16/17), laudo pericial (fls. 25), bem como pela prova oral coligida.

A acusada, ouvida perante a autoridade policial (fl. 14), declarou "que estou desempregada há 01 mês. Que estou passando necessidade e fui convidada a vender drogas. Que um cara veio de Pariqueira-Açu - SP e me entregou o kit ontem. Que foi a primeira vez que fiz isso. Que ia receber a quantia de R\$ 300,00 (trezentos reais). Que não conheço a pessoa que me entregou as drogas. Que quando fui abordada eu mostrei e entreguei a droga aos policiais. Que na delegacia só aceitei ser revistada pelo policial civil Luilço e sem contato físico".

Em juízo, LUIZA JESIEN confessou integralmente a prática do delito.

O policial militar JOSÉ LUCAS MATHEUS TEIXEIRA disse em solo policial (fl. 12) "Que estávamos em patrulhamento quando recebemos denúncia anônima, dando conta que um indivíduo estava traficando em frente ao 'BAR DO LEONEL', local conhecido como intenso tráfico de drogas. Que nos deslocamos até o local e visualizamos um indivíduo sentado na calçada do bar. Que abordamos e após ser entrevistada, prontamente mostrou e tirou da roupa íntima, uma sacolinha plástica com 33 SACHÊS contendo substância branca vulgarmente conhecida como 'Cocaína', além da quantia de R\$ 414,00 (QUATROCENTOS E QUATORZE REAIS), SENDO 1 de R\$100,00, 1 de R\$ 50,00, 9 de R\$20,00, 7 de R\$ 10,00, 2 de R\$ 5,00 e 2 de R\$ 2,00, que estavam no bolso de sua bermuda. Que indagado o indiciado nos confessou que estava traficando e que o entorpecente ele havia buscado em Pariqueira-Açu-SP. Que diante deste cenário, o indiciado recebeu voz de prisão e foi conduzido até esta unidade policial para as providências de polícia judiciária."

Compromissado, o policial ratificou o relato apresentado à autoridade policial.

Da análise dos fatos, tenho que a pretensão acusatória merece prosperar.

O art. 33 da Lei de Drogas apresenta diversos núcleos: importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas.

A prova oral é precisa a indicar que LUIZA JESIEN foi abordada e entregou o entorpecentes que trazia consigo, além da acusada ter confessado que o produto seria para venda.

Assim, resta incontroverso que a acusada trazia consigo 33 (trinta e três) porções de cocaína com massa líquida total de 31 g (trinta e uma gramas), fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressalto, por fim, que não militam em favor da ré quaisquer causas excludentes da ilicitude ou da culpabilidade, pois, imputável, detinha pleno conhecimento do

caráter ilícito de suas atitudes e não empreendeu esforços para agir conforme o direito.

Sendo cogente o acolhimento da pretensão acusatória, passo à individualização da pena (art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e art. 68 do Código Penal).

Na primeira fase, em atenção às circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, assinalo que, quanto à culpabilidade, a ré não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo; a ré não possui antecedentes (fls. 42/44); os elementos coletados a respeito de sua conduta social e personalidade não se afiguram suficientes para apreciação aprofundada de tais circunstâncias; o motivo e as circunstâncias do crime são as inerentes ao tipo penal e encontram-se relatadas nos autos; as consequências foram as normais para as espécies; o comportamento da vítima não altera a dosimetria por se tratar de crime vago.

Assim, nos termos do artigo 42, da Lei nº 11.343/2006 e artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena e diante do comando do art. 68 do Código Penal, verifico a ausência de circunstâncias agravantes e a presença das atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea. Em respeito ao verbete sumular n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, contudo, deixo de minorar a reprimenda, mantendo-a, por ora, no patamar acima determinado.

Por derradeiro, considerando que a denunciada é tecnicamente primária, não ostenta antecedentes, não integra organização criminosas, e não se dedica a atividades criminosas, aplico a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas, no patamar máximo, o que resulta em pena de 1 ano e 8 meses e 166 dias-multa.

Ante a primariedade da ré e por serem as circunstâncias judiciais favoráveis, fixo o regime inicial aberto, para o início do cumprimento da pena de detenção, consoante o disposto no artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal.

Ademais, por ser a denunciada primária e as circunstâncias judiciais favoráveis, a ela é cabível a substituição de pena prevista no art. 44, incisos e parágrafos, do Código Penal. Deixo de conceder o sursis da pena (art. 77 do Código Penal), em vista da substituição ora reconhecida.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia e o faço para CONDENAR a ré LUIZA JESIEN, qualificado nos autos, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão e ao pagamento de 166 dias-multa, no valor unitário mínimo, por infração ao art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, no regime inicial aberto, nos termos da fundamentação.

Cumpridos os requisitos do art. 44 do Código Penal, SUBSTITUO a reprimenda privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos: (a) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE OU A ENTIDADES PÚBLICAS, devendo ser cumprida à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação e (b) LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA.

Condeno a ré ao pagamento das custas processuais (art. 804 do Código de Processo Penal). Após o cálculo, intime-se para pagamento no prazo de 60 dias (NSCGJ/SP, art. 1.098, § 2º) e eventual causa de isenção deve ser objeto de pleito na fase de execução.

Providencie a serventia, observado o disposto no art. 336 do Código de Processo Penal, o cálculo da pena de multa a pagar, manifestando-se o Ministério Público e a Defesa (Cláusula Décima Primeira, § 25 do Termo de Convênio entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e Ordem dos Advogados do Brasil Seção de São Paulo Convênio n. 003/2016). Em seguida, tornem-me conclusos para homologação (art. 538, § 1º, das NSCGJ).

Na hipótese de ter sido o defensor nomeado na forma do art. 263 do Código de Processo Penal, arbitro os honorários ao i. patrono no valor máximo previsto para o caso na tabela do convênio OAB-SP/DPSP pelos atos até aqui praticados. Expeça-se a certidão.

Operando-se o trânsito em julgado, lance-se o nome da sentenciada no rol dos culpados (IRGD-SP) e expeça-se a guia de recolhimento definitiva, observando-se em tudo o Comunicado CG 1182/2017, fazendo-se as anotações e comunicações necessárias, inclusive ao INI e ao Tribunal Regional Eleitoral, para os fins do art. 15, III, da

Constituição Federal.

Registro dispensado (NSCGJ, art. 72, § 6º). Dou esta sentença por lida e publicada em audiência, saindo os presentes intimados.

Cananeia, 29 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA